

0029899-73.2018.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... que aumentou a fração de aumento para o crime de roubo cometido com emprego de arma de fogo para 2/3, na medida em que plenamente razoável a opção do legislador em conferir maior rigor à referida circunstância, que representa maior risco à integridade física e à vida das vítimas do crime de roubo. Confira-se, nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

4ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0029899-73.2018.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0029899-73.2018.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 190/2018 - 5º Distrito Policial de São Bernardo do Campo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kessy Jones de Melo Sousa

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

KESSY JONES DE MELO SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado perante este juízo como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 16 de junho de 2018, por volta das 00h, na Rua Carlos Pasquale, nº. 35, bairro Jordanópolis, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, agindo em concurso de agentes e identidade de propósitos para obtenção do mesmo resultado com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, o motociclo Honda/CB 300R, de placa EHM-2326, São Bernardo do Campo - SP e o telefone celular Motorola, modelo G2 pertencentes à vítima Manoel César Bento da Silva, além de uma mochila, um telefone celular, um relógio de pulso, um par de óculos de grau, xerox do documento de identidade e o uniforme do trabalho pertencentes à vítima Carleandra Alves Bezerra.

Segundo a denúncia, Manoel e Carleandra estavam chegando em casa embarcados na motocicleta acima descrita, quando foram surpreendidos pelo acusado e outros dois

indivíduos não identificados, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram a entrega do motociclo e demais bens. Temerosos, os ofendidos atenderam a exigência e entregaram os bens ao acusado e seus comparsas desconhecidos, que se evadiram do local na posse da res. Ocorre que, cerca de um mês após os fatos, o acusado foi preso em flagrante delito por crime de roubo na Cidade de Santo André, ocasião em que estava na condução da motocicleta violentamente subtraída de Manoel. Diante disso, Manoel foi chamado em delegacia e reconheceu Kessy Jones, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do delito sofrido.

Recebida a denúncia em 23 de setembro de 2019 (pgs. 84), o réu foi pessoalmente citado (pg. 101) e apresentou resposta à acusação (pg. 105).

Ausentes as hipóteses ensejadoras de absolvição sumária (pg. 106), em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as vítimas e uma testemunha comum à acusação e defesa. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu procedência da pretensão inicial, com a consequente condenação dos acusados, nos termos da denúncia, fixando-se o regime fechado.

A defesa, por seu turno, pugnou pela sua absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório ou, subsidiariamente, o não reconhecimento da qualificadora do emprego de arma de fogo e a fixação da pena no mínimo legal e do regime aberto para o início do cumprimento da pena, para que possa recorrer em liberdade.

É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do crime de roubo, não havendo dúvida quanto à autoria e incidência das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência de nº.

2430/2018 (pgs. 07/10), pelo boletim de ocorrência de nº. 2149/2018 (pgs. 14/20), bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria também restou cabalmente provada, especialmente diante do reconhecimento de pessoal juntado aos autos (pg. 23), confirmado com absoluta certeza pela vítima durante a audiência de instrução e julgamento.

Em solo policial, o réu confessou a autoria do crime (pg. 24).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exerceu o direito de permanecer em silêncio (média e-SAJ).

Em que pese o réu não tenha se manifestado a respeito dos fatos que lhe foram imputados, o conjunto probatório é robusto e autoriza o decreto condenatório.

A vítima M. C. B. S. (protegida, nos termos do Provimento 32 da CGJ), reconheceu o réu como um dos agentes do roubo. Afirmou que o réu tirou o capuz durante a ação, por isso o reconheceu. Aduziu que, na delegacia, fez o reconhecimento do réu, em meio a cinco pessoas, e que somente o reconheceu. Aduziu que hoje, quatro anos depois, tem 99% de certeza de que o réu mostrado na imagem é a mesma pessoa que reconheceu no dia da delegacia. Relatou sobre o roubo que estava chegando em sua residência, juntamente com a esposa, quando foram abordados por três indivíduos, que estavam escondidos debaixo de um caminhão. O réu estava com a arma e os outros dois renderam a esposa. O réu foi o único que retirou o capuz do moletom e exigiu que entregassem os bens. Assim, os agentes subtraíram a motocicleta, celulares, mochila, um relógio de pulso e um par de óculos de grau, enfim, levaram de tudo. Um deles ficava falando para atirar, porque o alarme da moto disparou. Recuperou apenas a moto, cerca de um mês após, quando foi contatado pelos policiais para comparecer à Delegacia de Polícia de Santo André, com o fim de efetuar reconhecimento do réu. A rua onde ocorreu o assalto é bem iluminada.

A vítima C. A. B. S. (protegida, nos termos do Provimento 32 da CGJ), por sua vez, afirmou que estavam chegando do trabalho, por volta da meia noite, quando foram abordados, um deles a agarrou por trás e a levou para longe. Não conseguiu ver o rosto dos indivíduos, por isso não tem condições de reconhecer o réu. O assaltante que abordou o marido tirou o capuz, por isso ele conseguiu ver o rosto. Mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, os agentes anunciaram o assalto e subtraíram todos os bens, como telefone, mochila com relógio, uniforme de

trabalho, capacete, óculos e outros bens. Lembra de ter visto uma arma, com o assaltante que abordou o marido. Sentiu-se humilhada, pois teve que ficar deitada no chão, e estava chovendo no dia dos fatos. Somente a motocicleta foi recuperada, um mês após, quando o seu marido foi chamado a comparecer à Delegacia, onde efetuou o reconhecimento de um indivíduo.

Como se vê, as declarações prestadas pelas vítimas não deixam dúvidas de que Kessy Jones participou da conduta, como sendo um dos agentes que participou do roubo descrito na denúncia.

O réu, que havia confessado a participação na delegacia, em Juízo, permaneceu em silêncio. No entanto, a vítima M. C. B. S o reconheceu, sem sombra de dúvidas, apontando-o, com firmeza, como aquele que anunciou o assalto, exercendo a grave ameaça mediante emprego de arma de fogo.

Ao contrário do que alega a Defensoria Pública, a vítima não manifestou dúvida sobre o reconhecimento realizado em Juízo, e apenas fez menção a 99% de certeza em razão das alterações naturais de todo e qualquer ser humano, passados quatro anos da data dos fatos.

Veja ainda que a vítima apontou o acusado, na delegacia, dentre cinco pessoas que lhe foram apresentadas, poupando os demais agentes que também foram presos em flagrante por ocasião de outro roubo, não havendo, portanto, razões para crer que pretenda incriminar quem quer que seja sem justo motivo.

Nesse contexto, cumpre anotar a manifesta relevância probatória da palavra da vítima no delito de roubo, principalmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza (RT 606/357).

Nessa linha:

“Palavra da vítima - Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido” (RJDTACRIM VOLUME 18 - ABRIL/JUNHO 1993 - PÁGINA: 194 - RELATOR:- ORLANDO BASTOS) - grifei.

Os dizeres das vítimas foram, ademais, corroborados pelo depoimento do policial militar que efetuou a prisão e conduziu o réu, logo após ter sido preso em flagrante por outros roubos.

O policial militar Marco Aurélio Duarte narrou que a equipe policial realizava patrulhamento de rotina quando avistaram quatro sujeitos, embarcados em duas motocicletas, em atitude suspeita, razão pela qual deram sinal de parada. Ocorre que os sujeitos não obedeceram à sinalização e tentaram se evadirem do local, de modo que passaram a perseguir uma das motocicletas. Durante a perseguição, o garupa da moto dispensou alguns objetos pela via. Conseguiram efetuar a abordagem, momento em que confirmaram que a moto era roubada. Em buscas pelo caminho na via, foram localizados três aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo. Não se recorda se o réu estava no garupa ou no piloto. Não se recorda se ele admitiu participação no roubo da moto, mas dos telefones sim.

O quadro probatório, portanto, como se vê, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do roubo pelo acusado.

O reconhecimento realizado pelo ofendido, o testemunho das vítimas, aliado ao depoimento do policial, além do fato de haver sido flagrado na posse da motocicleta roubada, não deixam dúvidas quanto à autoria imputada ao acusado.

Comprovadas, outrossim, as causas de aumento de pena do uso de arma de fogo e do concurso de agentes.

Ambas as vítimas confirmaram em Juízo ter visualizado a arma de fogo, a qual foi exibida por um dos assaltantes, para o exercício da grave ameaça.

Constitui entendimento da jurisprudência que, se a palavra da vítima pode o mais - identificar o roubador - seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença ou a utilização de arma de fogo.

Confira-se a propósito:

“No crime de roubo, é possível o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, ainda que não tenha sido a arma periciada, máxime quando todas as provas orais acusatórias descrevem, com minúcias, o uso de arma de fogo, haja vista não ser a perícia a única forma de comprovar-se que o agente lançou mão de

revólver na execução do delito" (Ap. nº 1.236.807/6 – Rel. FERNANDO MIRANDA). O ônus probatório de que se tratava de um mero simulacro de arma de fogo era da defesa, ao qual não se desincumbiu a contento.

O concurso de agentes entre o réu e outros indivíduos não identificados também ficou comprovada pelo modo como atuaram, consoante narrado pelas vítimas, em conjunto e com plena aderência de vontades, a par da divisão de tarefas, claramente preestabelecidas.

Por fim, em razão da subtração de bens de duas vítimas, mediante única ação, restou configurado o concurso formal de crimes, na forma do artigo 70 do Código Penal. Dessarte, o réu realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena.

Passo a dosar a pena nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, quanto à culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, entendo que foi aquela inerente ao crime de roubo, não tendo como ser sopesada negativamente para fins de aumento da pena. O acusado, à época dos fatos, era primário e não ostentava antecedente (pgs. 86/88, 95/97 e 123). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e no pagamento de 10 (dez) dias-multa, esta última no patamar mínimo, face à falta de elementos quanto à condição socioeconômica do sentenciado.

Em que pese o apenado ostentasse menos de 21 anos na data dos fatos, não há como se reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Assim, mantenho, nesta fase intermediária, a pena-base fixada

Em decorrência do concurso de duas causas de aumento de pena, relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo para o exercício da ameaça, há que incidir, na terceira fase de fixação da pena, um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente, na forma do artigo 68, parágrafo único, do CP. Assim, aumenta-se a pena em 2/3, resultando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Não há que se acolher qualquer tese de inconstitucionalidade por suposta ofensa ao princípio da proporcionalidade da Lei nº 13.654/2018, que aumentou a fração de aumento para o crime de roubo cometido com emprego de arma de fogo para 2/3, na medida em que plenamente razoável a opção do legislador em conferir maior rigor à referida circunstância, que representa maior risco à integridade física e à vida das vítimas do crime de roubo. Confira-se, nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. A Defensoria Pública pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade material da fração de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Também reclama a impossibilidade da combinação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. - Mantida a condenação lançada. Comprovadas autoria e materialidade delitiva.

Inconstitucionalidade. Não acolhimento. Nova fração não ofende o princípio da proporcionalidade. Legislador tratou com maior rigor o autor de roubo com emprego de arma de fogo. Dosimetria da pena. Redução na terceira fase. Acrescida duas vezes (1/3 + 2/3) pelas causas de aumento. Único aumento de 2/3 (dois terços).

Inteligência do art. 68 do Código Penal. Regime inicial fechado. Compatível com as peculiaridades do caso em testilha. - Recurso parcialmente provido, nos termos do v. Acórdão". (TJSP; Apelação Criminal 1525664-90.2019.8.26.0228; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)

Tendo em vista que o roubo praticado atingiu patrimônios distintos de dois ofendidos, restou configurado o concurso formal de crimes, de acordo com o artigo 70, caput, primeira parte do Código Penal. Assim, em relação à pena estabelecida para qualquer dos crimes, aplico o acréscimo de 1/6, resultando na pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, observada a regra do art. 72 do Código Penal, fixados no valor unitário mínimo, pena que torno definitiva.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, com fundamento no artigo

33, § 3º, do Código Penal. Isso porque, conquanto a pena fixada não ultrapasse o patamar de oito anos, o regime é o mais apropriado diante da gravidade concreta do crime praticado, em concurso com outros comparsas e mediante emprego de arma de fogo, infligindo sentimento de medo e humilhação às vítimas, conforme por elas relatado. Com efeito, em que pese tecnicamente primário, vê-se pela folha de antecedentes que o réu estava envolvido com outras ações semelhante, sendo tal regime o único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade do delito e circunstâncias nas quais foi praticado, aptas a demonstrar ousadia e periculosidade do agente, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Ante o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, inviável a substituição por penas restritivas de direitos, ou sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar KESSY JONES DE MELO SOUZA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal.

Conquanto o sentenciado esteja preso por outro juízo, observo que deve ser decretada a custódia cautelar, porquanto se trata de crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, havendo, no caso concreto, a presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa. Com efeito, o acusado foi condenado por crime grave, que atenta contra ordem pública, no caso agravado pois cometido em concurso de agentes, e com emprego de arma de fogo. Ainda, ostenta atualmente outras condenações por crimes semelhantes cometidos na mesma época daquele apurado nestes autos (pgs. 162/164). Tais circunstâncias recomendam a decretação da custódia cautelar do sentenciado, enquanto aguarda eventual recurso, como forma de se assegurar a ordem pública. Expeça-se o competente mandado de prisão. Tarje-se os autos.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do Diploma Processual Penal, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual da acusada, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo ao acusado pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima por falta de parâmetros seguros acerca dos prejuízos experimentados.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA